



CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR

RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO, 1296 – HUGO LANGE – CURITIBA – PR

CEP 80040-452 – Fone/Fax: (41) 3363-0234

E-mail: crfpr@crf-pr.org.br

Sítio: www.crf-pr.org.br

Memo nº 20/2022 DJUR

Curitiba, 24 de maio de 2022.

Aos Departamentos Financeiro/Cobrança/Cadastro/Fiscalização e Diretoria

Ref. lançamento de informações a respeito de potenciais dívidas da entidade e suspensão da exigibilidade de anuidades das filiais de estabelecimentos da base SINDIFARMA.

Como já informado por meio do Memo 59/2021 DEJUR (anexo), o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO ESTADO DO PARANÁ, entidade com a maior representatividade de estabelecimentos farmacêuticos do estado, ingressou com ação ordinária pleiteando a declaração de ilegalidade das anuidades de **filiais** de estabelecimentos farmacêuticos cuja matriz também esteja instalada no Estado do Paraná. Pleiteou também a repetição do indébito, ou seja, a devolução dos valores pagos por esses estabelecimentos nos últimos 05 anos, tudo conforme autos 50140943020214047000 da 4ª Vara Federal de Curitiba.

Cumpra agora informar a sentença proferida nos autos da ação em questão, pela qual o SINDICATO obteve o provimento judicial para reconhecer o direito de filiais de estabelecimentos farmacêuticos substituídos pela entidade sindical, sediados na jurisdição do CRF-PR e que não possuam capital social destacado, a não se sujeitarem ao recolhimento da anuidade exigida.

A mesma decisão também condenou o CRF-PR a promover a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de anuidades pelas filiais sem capital social destacado e localizadas na mesma unidade da federação do CRF da matriz, atualizados pela SELIC desde a data do pagamento indevido até o efetivo pagamento, observada a prescrição quinquenal.

Eis o que foi decidido:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação, para reconhecer aos substituídos do autor, na qualidade de estabelecimentos filiais, localizados na mesma área de atuação do Conselho da matriz e que não possuam capital social destacado, a não se sujeitarem a cobrança das anuidades pelo Conselho Regional de Farmácia do Paraná - CRF/Pr, extinguindo o processo com julgamento do mérito, ex vi do artigo 487, inciso I do CPC/15.

Via de consequência, condeno o Conselho requerido à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de anuidades pelas filiais sem capital destacado e localizadas na mesma unidade da federação do Conselho da matriz, atualizados pela SELIC desde a data do pagamento indevido até o

efetivo pagamento (Súmula 162 do STJ) e observada a prescrição quinquenal.

Condeno a ré arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º do CPC\15, sopesados os parâmetros fixados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em especial o trabalho dos advogados e a natureza da causa.

Para dimensionar o impacto de tal demanda, temos a informação de que apenas no ano de 2022, o total arrecadado com o pagamento de filiais de estabelecimentos farmacêuticos chegou à casa dos R\$ 625.000,00 em maio de 2021, com expectativa de recebimento de mais R\$ 74.000,00. Esses valores foram considerando para **todas** as filiais do Estado, além da base territorial do Sindicato Autor, que é o de maior representatividade.

Cumprе destacar que diante do notório interesse do Conselho Federal de Farmácia na questão, seja pela participação na arrecadação ou pela repercussão que a decisão pode desencadear, o CRF-PR, em sua defesa, objetivou a inclusão da entidade federal na lide, por meio das modalidades previstas no Código de Processo Civil, sem sucesso, todavia.

Não obstante, encaminhou expediente àquela Entidade para a devida ciência e para apoio institucional, inclusive para o patrocínio de escritório especializado, com parecer já elaborado em favor da tese do CRF da legalidade da exigência do tributo de filiais de estabelecimentos farmacêuticos (ofício DIR 089/2022, anexo).

Nessa oportunidade, para o integral atendimento da decisão solicito que seja suspensa a exigibilidade das anuidades das filiais dos estabelecimentos da base territorial do sindicato, cuja matriz encontre-se no Estado do Paraná e que não possuam capital social destacado.

Segundo a petição inicial do Sindicato Autor, possui representatividade nas seguintes cidades paranaenses:

Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Ângulo, Antonina, Antônio Olinto, Arapoti, Arapuã, Araruna, Araucária, Ariranha do Ivaí, Balsa Nova, Barbosa Ferraz, Barra do Jacaré, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Ventura de São Roque, Bocaiúva do Sul, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafezal do Sul, Cambira, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Capanema, Carambeí, Castro, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Clevelândia, Colombo, Colorado, Congonhinhas, Contenda, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruz Machado, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Cruzmaltina, Curitiba, Curiúva, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Camargo, Doutor Ulysses, Enéas Marques, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Fazenda Rio Grande, Fênix, Fernandes Pinheiro, Figueira, Flor da Serra do Sul, Floraí, Floresta, Flórida, Foz do Jordão, Francisco Alves,



CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA – CFF

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR

RUA PRESIDENTE RODRIGO OTÁVIO, 1296 – HUGO LANGE – CURITIBA – PR

CEP 80040-452 – Fone/Fax: (41) 3363-0234

E-mail: crfpr@crf-pr.org.br

Sítio: www.crf-pr.org.br

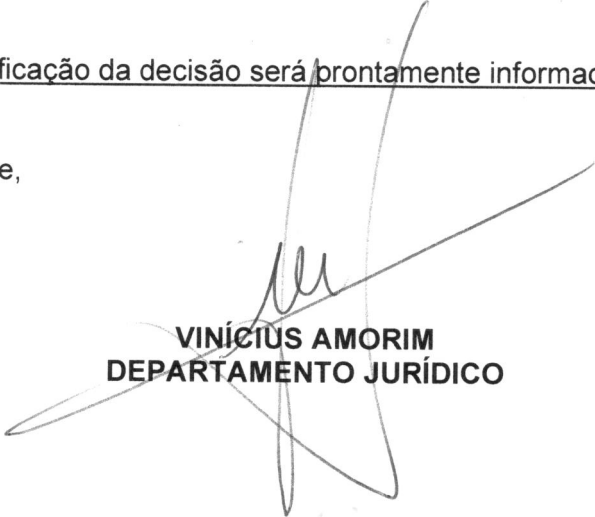
Francisco Beltrão, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, Goioxim, Grandes Rios, Guairaçá, Guamiranga, Guaporema, Guaraci, Guarapuava, Guaraqueçaba, Guaratuba, Honório Serpa, Ibaí, Icaraíma, Iguaçu, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Inajá, Indianópolis, Ipiranga, Iporã, Irati, Iretama, Itaguajé, Itambaracá, Itambé, Itapejara d'Oeste, Itaperuçu, Ivaí, Ivaté, Ivatuba, Jaguariaíva, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Lapa, Laranjal, Lidianópolis, Lobato, Luiziana, Lunardelli, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Mandirituba, Manfrinópolis, Mangueirinha, Manoel Ribas, Maria Helena, Marialva, Mariluz, Mariópolis, Marmeleiro, Marquinho, Matinhos, Mato Rico, Mauá da Serra, Miraselva, Moreira Sales, Morretes, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova América da Colina, Nova Cantu, Nova Esperançado Sudoeste, Nova Fátima, Nova Olímpia, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Bárbara, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ortigueira, Ourizona, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Palmital, Paranacity, Paranaguá, Paranapoema, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Perobal, Pérola, Pérola d'Oeste, Piên, Pinhais, Pinhal de São Bento, Pinhão, Piraí do Sul, Piraquara, Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Planalto, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto Rico, Porto Vitória, Prado Ferreira, Pranchita, Presidente Castelo Branco, Prudentópolis, Quarto Centenário, Quatro Barras, Querência do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Rancho Alegre, Rancho Alegre D'Oeste, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Reserva do Iguaçu, Ribeirão Claro, Rio Azul, Rio Bom, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Roncador, Rondon, Rosário do Ivaí, Sabáudia, Salgado Filho, Salto do Itararé, Salto do Lontra, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Izabel do Oeste, Santa Maria do Oeste, Santa Mônica, Santana do Itararé, Santo Antônio do Caiuá, Santo Antônio do Paraíso, Santo Antônio do Sudoeste, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São Jerônimo da Serra, São João, São João do Triunfo, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Jorge d'Oeste, São José da Boa Vista, São José dos Pinhais, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, São Pedro do Paraná, São Sebastião da Amoreira, São Tomé, Sapopema, Sarandi, Saudade do Iguaçu, Sengés, Sulina, Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Tibagi, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná, Tuneiras do Oeste, Turvo, Ubatã, Umuarama, União da Vitória, Uniflor, Ventania, Verê, Virmond, Vitorino e Xambê.

De modo que, em resumo, deve se suspensa a exigibilidade de anuidades de:

- a) Filiais de Farmácias e Drogarias (representatividade do Sindifarma) que;
- b) Estejam localizadas na base territorial do Sindicato autor (cidades acima relacionadas), e;
- c) Cuja matriz esteja também instalada no Estado do Paraná, e;
- d) Não possua capital social destacado da respectiva Matriz.

Qualquer modificação da decisão será prontamente informada aos departamentos.

Atenciosamente,


VINÍCIUS AMORIM
DEPARTAMENTO JURÍDICO